

1500542-90.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... de maus antecedentes também por tráfico de drogas. Alega que o local é próximo de escola, circunstância confirmada por fotografia de satélite. Quanto a dosimetria da pena, sendo o réu portador de maus antecedentes por condenação anterior por tráfico de drogas, cabe a majoração da pena nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Afirmou que na segunda fase deve ser considerada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 10 de outubro de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500542-90.2022.8.26.0286 - Controle nº 2022/000563

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

WILLIANS TOMAZ ZEPELIN 45835007

Vistos.

WILLIAMS TOMAZ ZEPELIN (vulgo "Cadu"), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, pois segundo dos autos consta, no dia 27 de abril de 2022, por volta de 15h30, NOVAMENTE na Rua Zumbi, nº 105, Vila Roma, nas imediações do estabelecimento de ensino "E.M.E.F. Professor Lourenço Carmignani", bairro Vila Lucinda, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de cocaína, com massa líquida de 2,35g, uma porção de cocaína, com massa líquida de 0,61g, 09 (nove) porções de cocaína, com peso líquido de 0,36g, e uma porção de cocaína, com massa líquida de 0,06g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi pessoalmente notificado às fls. 151 e apresentou resposta à acusação às fls. 124/125, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação

A denúncia foi recebida em 27/06/2022 (fls. 131/133), sendo o acusado pessoalmente citado às fls. 151.

Durante a instrução probatória, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum, Moacir Cova, policial civil, havendo desistência quanto à oitiva de Andrea Soareas Giansante, guarda civil municipal. Ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a integral procedência da ação penal com a condenação do réu pelo crime imputado, nos termos da denúncia. Entende que o réu é reincidente específico, condenado por tráfico ocorrido em data anterior no mesmo endereço indicado nos presentes autos, e o próprio réu admitiu estar na posse de toda a droga apreendida, sendo que, contudo, a alegação de que seria destinada ao uso próprio não pode ser acolhida. Alega que a quantidade de droga é elevada considerando a letalidade, incompatível com mero consumo individual. Afirmou que havia informação de que o crime estava ocorrendo no local e foi apreendido dinheiro embaixo de uma pedra, quantia correspondente, em valores, exatamente a venda de duas pedras da droga, que tinha acabado de ocorrer. Na dosimetria da pena, ressalta que o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes também por tráfico de drogas. Alega que o local é próximo de escola, circunstância confirmada por fotografia de satélite. Quanto a dosimetria da pena, sendo o réu portador de maus antecedentes por condenação anterior por tráfico de drogas, cabe a majoração da pena nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Afirmou que na segunda fase deve ser considerada a reincidência específica, havendo causa de aumento de pena decorrente da proximidade de escola. Requereu o regime inicial fechado, face a reincidência específica, não cabendo o privilégio.

A defesa do réu, em alegações finais orais, requereu, face a prova de autoria e materialidade, a fixação de pena no mínimo, o afastamento da causa de aumento da pena, pois não havia com o acusado quantidade significativa que caracterizaria ilícito, não havendo prova de tráfico. Entende que somente depois, na casa do réu, que fica perto de escola, é que se achou a outra quantidade, sendo circunstancial o fato de o réu residir perto da escola. Requer que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pede o regime inicial conforme o artigo. 33 do Código Penal, e requer a contagem do tempo de segregação para fixação do regime inicial, procedendo-se a detração penal.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 66/75, bem como certidões de fls. 76/81, sendo reincidente específico.

O réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 28/04/2022, conforme decisão exarada às fls. 85/87, que persiste até o momento.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01/64), boletim de ocorrência (fls. 31/33), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 07/08), comprovante de depósito judicial do valor apreendido (fls. 105), laudo pericial - desenho esquemático local dos fatos (fls. 152/153), laudo de exame químico toxicológico (fls. 106/109), que constatou que a substância apreendida se tratava de cocaína, disposta em 20 (vinte) microtubos, com

peso líquido de 2,35g (duas gramas e trinta e cinco centigramas); cocaína, disposta em 1 (um) microtubo, com peso líquido de 0,11g (onze centigramas); cocaína, disposta em 9 (nove) microtubos, com peso líquido de 0,36g (trinta e seis centigramas); e cocaína, disposta em 1 (um) microtubo, com peso líquido de 0,06g (seis centigramas), além da prova produzida.

A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva, a testemunha Moacir, policial civil, declarou que: "Se deslocou até o jardim Vitoria para averiguar informações acerca de furto ocorrido na Escola Pery Guarany, Vila Roma e que uma das TVs furtadas teria sido vendida para um traficante daquela rua de apelido "Cadu", morador da Rua Zumbi, n 105 - Jardim Vitoria. As informações ainda davam conta que "Cadu" estava, naquele momento, comercializando drogas na referida rua. O condutor estava acompanhado da GCM Andreia, e, ao entrarem na tal rua avistaram "Cadu" perambulando tendo sido ele abordado e, na revista encontraram no bolso da sua bermuda uma capsula de crack e uma de cocaína. Perguntado onde morava, alegou que estava ficando na casa de um parente na Vila Iane, isso para tentar dissuadir os policiais e evitar que fossem a sua casa ali nas proximidades. Sabendo do seu endereço, os policiais foram até sua casa, moradia aos fundos; o portão estava aberto. Em revista no imóvel, encontraram um embrulho plástico debaixo do colchão onde havia outras vinte porções de cocaína e nove de crack, todas com embalagens semelhantes às encontradas com ele. Durante as diligências, os policiais foram informados que ele estava havia vendido duas capsulas e que tinha escondido o dinheiro debaixo duma pedra ali na calçada; foram até lá e encontraram a quantia de 20 reais. Terminadas as diligências, apresentaram a ocorrência perante a Autoridade Policial para demais providencias de Policia Judiciária." (sic).

Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum, Moacir, policial civil, declarou que na realidade estavam investigando um furto de televisores em torno de uma escola próxima. Disse que tinham a informação de que o acusado inclusive teria trocado um dos televisores por drogas. Narrou que durante a tarde uma pessoa informou que o acusado estava vendendo drogas na Rua Zumbi e que possivelmente havia droga dentro da casa dele. Relatou que se dirigiram até o local e visualizaram o acusado andando à pé na rua. Narrou que ao ser abordado, encontraram com o acusado algumas porções de drogas, sendo que ele havia escondido o dinheiro da venda na rua, por perto. Informou que o dinheiro também foi encontrado. Relatou que o acusado negou que morasse nas imediações, contudo já sabiam onde estava localizada a casa dele. Narrou que se dirigiram ao fundo da casa, onde havia uma cama, e encontraram um invólucro com algumas porções com "crack" e cocaína, salvo engano. Informou que na rua tem muita incidência de tráfico, sendo que o réu e a sua família já são conhecidos nos meios policiais. Esclareceu que a rua faz parede com a escola, uma das calçadas é parede com a escola. Disse que não se lembra se encontraram os televisores posteriormente, mas lembra que acharam outros objetos furtados.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Andrea, guarda civil municipal, que, na fase extrajudicial, confirmou o depoimento prestado por seu colega, ao afirmar que: "Acerca dos fatos, e de maneira uníssona ao depoimento prestado pelo condutor da ocorrência, se deslocaram até o jardim Vitoria para averiguar informações acerca de furto ocorrido na Escola Pery Guarany, Vila Roma e que uma das TVs furtadas teria sido vendida para um traficante daquela rua de apelido "Cadu", morador da Rua Zumbi, n 105 - Jardim Vitoria. As informações ainda davam conta que "Cadu" estava, naquele momento, comercializando drogas na referida rua. O condutor estava acompanhado da GCM Andreia, e, ao entrarem na tal rua avistaram "Cadu" perambulando tendo sido ele abordado e, na revista encontraram no bolso da sua bermuda uma capsula de crack e uma de cocaína. Perguntado onde morava, alegou que estava ficando na casa de um parente na Vila Iane, isso para tentar dissuadir os policiais e evitar que fossem a sua casa ali nas proximidades. Sabendo do seu endereço, os policiais foram até sua casa, moradia aos fundos; o portão estava aberto. Em revista no imóvel, encontraram um embrulho plástico debaixo do colchão onde havia outras vinte porções de cocaína e nove de crack, todas com embalagens semelhantes às encontradas com ele. Durante as diligências, os policiais foram informados que o

réu havia vendido duas cápsulas e que tinha escondido o dinheiro debaixo duma pedra ali na calçada, sendo que foram até lá e encontraram a quantia de 20 reais. Terminadas as diligências, apresentaram a ocorrência perante a Autoridade Policial para demais providências de Polícia Judiciária." (sic).

Interrogado durante a fase extrajudicial, o réu, Willians, reservou-se ao silêncio e exerceu o direito de somente se manifestar perante o Juiz.

Interrogado em juízo, o réu, Willians, declarou que trazia um papelote de cocaína e um de crack, sendo que tinha mais droga em casa, estava usando, esclarecendo que tinha acabado de sair da cadeia. Alega que tenta não usar droga, mas é difícil. Achou que já tinha perdido seu pai e um irmão enquanto estava preso, quando saiu, há um mês, perdeu sua avó, sendo que nem sabe o que fazer. Alegou que não estava vendendo, tinha a droga para seu uso. Alegou que tinha um papelote de crack, um de cocaína e na sua casa tinha mais 29 porções de cocaína. Alega que corta cabelo e recolhe reciclagem e com isso comprava a droga.

Esta é a prova produzida, que confirma parcialmente a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

No entanto, a prova produzida em juízo não permite concluir com absoluta segurança que a droga apreendida em poder do acusado se destinava ao tráfico.

Segundo consta dos autos, os policiais apuravam a ocorrência de crime de furto ocorrido na escola "E.M.E.F. Professor Lourenço Carmignani", sendo que as informações apontavam que o autor da infração vendera um televisor subtraído para um indivíduo da alcunha "Cadu", ora acusado, que comercializava drogas na Rua Zumbi, nº 105.

Os agentes públicos então se dirigiram para o local informado, quando avistaram o acusado perambulando pela rua, ocasião em que decidiram abordá-lo.

Por ocasião da revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda do acusado 01 (uma) porção de "crack" e 01 (uma) porção de cocaína.

Ao ser questionado onde morava, o acusado alegou que estava ficando na casa de um parente na Vila Iane, na tentativa de dissuadir os policiais e evitar que eles fossem até a sua residência, localizada nas proximidades.

Ato contínuo, sabendo do endereço do acusado, os policiais se dirigiram até a sua residência, realizaram busca no imóvel e localizaram dentro de um embrulho plástico sob um colchão 20 (vinte) porções de cocaína e 09 (nove) de "crack".

Durante a diligência, os agentes ainda foram informados de que o acusado havia vendido duas cápsulas e escondido o dinheiro debaixo de uma pedra na calçada, sendo que ao se dirigirem até o local, encontraram a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Questionado em solo policial acerca dos entorpecentes, o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Perante o juízo, negou a traficância, mas admitiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que seria destinada ao consumo próprio. Não constam nos autos circunstâncias que permitam concluir, com absoluta certeza, pela prática de tráfico de drogas pelo réu.

Com efeito, embora o acusado tenha admitido a propriedade da droga na fase judicial, afirmou que se destinava a consumo próprio, negando o tráfico, o que há de ser recepcionado, pois nenhuma prova se fez em sentido contrário, ou seja, de que houvesse o intuito de entrega ou fornecimento a terceiros.

Ademais, o volume de droga apreendida, equivalente a 2,88g de cocaína, disposta em 31 porções, conforme laudo de exame químico toxicológico acostado às fls. 106/109, não indica, com a segurança necessária para a condenação, a destinação para o tráfico, sendo compatível com a alegação de que as drogas se destinavam ao consumo próprio.

Outrossim, a despeito da existência de denúncias dando conta da traficância por parte do réu, não foram apreendidas quantia significativa de dinheiro, anotações ou outros petrechos que permitam concluir, de forma segura, pela prática de comércio ilícito. A informação de que houve mera denúncia anônima, na hipótese, não é suficiente para o reconhecimento do tráfico.

Com efeito, para a perfeita caracterização do tráfico pelo acusado, imprescindível

era a realização de investigação ou de campana para colheita de elementos suficientes à demonstração da prática criminosa, o que não foi realizado. Salienta-se que não se pretende desmerecer a narrativa dos policiais e nem dizer que é impossível que a apreensão dos entorpecentes e a movimentação do acusado tivesse como fim, de fato, o comércio ilícito. Todavia, o conjunto probatório produzido não é suficientemente seguro para a condenação pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto não é possível identificar, com a certeza necessária para a condenação, se a conduta do acusado visava ao tráfico de entorpecentes ou se, realmente, a droga destinava-se, tão somente, ao consumo próprio.

Em que pese o entendimento esposado pelo D. representante do Ministério Público, o pleito da defesa comporta acolhimento, a fim de que seja desclassificada a imputação do crime de tráfico ilícito de drogas para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº11.343/06 (posse de droga para consumo próprio).

A pena cabível é a de prestação de serviços à comunidade, por não ser primário, não se mostrando suficiente à prevenção de novas condutas a mera advertência.

Ante o exposto, julgo a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE e DESCLASSIFICO o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006 para o delito previsto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006, pelo qual CONDENO o réu WILLIAMS TOMAZ ZEPELIN (vulgo "Cadu"), já qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Concedo ao réu o direito de recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Autorizo a incineração do remanescente da droga apreendida, oficiando-se.

Restitua-se a quantia apreendida ao acusado.

Isento o réu do pagamento das custas processuais, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade judiciária pleiteados às fls. 124/125, presumindo-se a hipossuficiência econômica do réu, não havendo provas de que possui capacidade de arcar com tais despesas sem prejuízo do próprio sustento.

Arbitro os honorários do defensor nomeado pelos atos praticados, expedindo-se certidão, oportunamente.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 10 de outubro de 2022

Juíza de Direito Andrea Ribeiro Borges

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301 (Coordenador)

Itu, 13/10/2022